

1505900-42.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2212720/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 13948679 - 01º D.P.

SANTO ANDRÉ, 780/21/107 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1216/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ,

2212720 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505900-42.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505900-42.2021.8.26.0554 - Controle 1029/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2212720/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 13948679 - 01º D.P.

SANTO ANDRÉ, 780/21/107 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1216/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ,

2212720 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réus:

JÚNIOR DOS ANJOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

JÚNIOR DOS ANJOS SANTOS e YURI VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS estão sendo processados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 70, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 21 de abril de 2021, por volta das 19h, na rua Andradina, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram, para eles, cartões bancários e documentos pertencentes à vítima Janaína de Cássia Costa da Silva, bem como a motocicleta Kawasaki Z 1000 ABS, placa EUR4A05 e um aparelho celular Samsung pertencentes à vítima Rafael Ramos Facanali.

Narra ainda a denúncia que, na mesma data, horário e local, os acusados, previamente ajustados, adulteraram sinal identificador da motocicleta Honda CG 160.

Recebida a denúncia (fls. 82/83), os réus foram citados (fls. 92 e 113) e apresentaram resposta à acusação (fls. 102/107 e 116/117). Não se tratando de hipótese de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 118/119 e 157/158), oportunidade em que foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa do réu Júnior (fls. 159). Os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual, tanto o Ministério Público quanto as defesas, em debates, requereram a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Os réus negaram a prática dos fatos, esclarecendo que não praticaram o roubo nem adulteraram sinal identificador da motocicleta Honda CG160.

A vítima Rafael Ramos Facanali, por sua vez, ao prestar declarações, confirmou o roubo, contudo não teve condições de reconhecer os réus como autores do delito. Alegou ainda que os pertences subtraídos não foram recuperados.

É certo que os policiais militares ouvidos relataram que, durante patrulhamento, avistaram uma motocicleta de pequeno porte com dois indivíduos, os quais apresentaram atitude suspeita. Disseram que abordaram a moto e em vistoria nela constataram que estava com a placa adulterada com fita isolante, momento em que os acusados admitiram tal prática e disseram que assim tinham agido para praticar roubos com o bem. Informaram que os acusados foram conduzidos ao distrito policial.

O relato dos policiais militares no presente feito dão conta de que os réus estavam em poder de uma motocicleta com placa adulterada, contudo por si só não comprovam quem efetuou tal adulteração. Do mesmo modo, tais relatos também não esclarecem a autoria do roubo aqui tratado.

Enfim, existem fortes indícios no sentido de que os réus de fato perpetraram os crimes que lhes foram atribuídos, porém, o conjunto probatório não é seguro para a prolação de decreto condenatório contra eles, de modo que por insuficiência de provas a absolvição de Júnior e Yuri é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus JÚNIOR DOS ANJOS SANTOS e YURI VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, da prática dos fatos que lhes foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA